Datum:	**Lernfeld 3** Kunden im Servicebereich Kasse betreuen	
Name:	**Modul 7 – Wer darf kaufen? Geschäftsfähigkeit**	

Modul 7: Wer darf kaufen? Geschäftsfähigkeit

DS 11–12 · 6 Punkte · Lehrbuch S. 149–153 · Arbeitsheft S. 117–120

Das kann ich danach
- ☐ Rechtsfähigkeit und Geschäftsfähigkeit unterscheiden.
- ☐ Fälle mit Minderjährigen und dem Taschengeldparagrafen lösen.

Aufgabe 1 Ankommen: Was weißt du noch aus Modul 6?

Aus dem Kopf beantworten.

1.1 Was ist der Unterschied zwischen Tageslosung und Tagesumsatz?

1.2 Wird das Wechselgeld im Kassenbericht addiert oder abgezogen?

1.3 In der Kasse ist weniger Geld, als sein sollte. Wie heißt das?

Aufgabe 2 Darf der das?

Situation
Samstagmittag an deiner Kasse im Spielwarengeschäft: Der **6-jährige Johann** legt ein Taschenmesser für **4,95 €** aufs Band und bezahlt mit seinem Taschengeld. Eine Stunde später steht der Vater an der Kasse. Er ist wütend und will das Geld zurück.

2.1 Muss das Geschäft das Geld zurückgeben? Was meinst du? Kreuze an und sammle Gründe mit deinem Nachbarn.
- ☐ Ja, das Geld muss zurück.
- ☐ Nein, gekauft ist gekauft.

2.2 Was hättest du an der Kasse anders machen sollen?

Zum Nachlesen: Rechtsfähigkeit und Geschäftsfähigkeit

Wortspeicher
die Rechtsfähigkeit · die natürliche Person · die juristische Person · die Geschäftsfähigkeit · geschäftsunfähig · beschränkt geschäftsfähig · voll (unbeschränkt) geschäftsfähig · der gesetzliche Vertreter · die Zustimmung · schwebend unwirksam · nichtig · der Taschengeldparagraf · der Botengang

1. Zwei Begriffe, die oft verwechselt werden (Buch S. 149–150)

Begriff	Was heißt das?	Ab wann?
Rechtsfähigkeit	die Fähigkeit, **Träger von Rechten und Pflichten** zu sein (z. B. erben, Eigentümer sein, Steuern zahlen müssen)	Menschen: mit Vollendung der **Geburt** bis zum Tod · Unternehmen wie die GmbH: mit Eintrag ins Handelsregister
Geschäftsfähigkeit	die Fähigkeit, **Rechtsgeschäfte selbstständig und rechtswirksam** abzuschließen (z. B. einen Kaufvertrag)	in drei Stufen nach dem Alter – siehe Ampel

Eselsbrücke: Rechts**fähig** ist schon das Baby – es kann ein Haus erben. **Geschäfts**fähig wird man erst nach und nach.

2. Die Geschäftsfähigkeits-Ampel (Buch S. 150–152)

Stufe	Wer?	Was bedeutet das für den Kauf?
ROT · geschäftsunfähig	Kinder **unter 7 Jahren** (bis zum 7. Geburtstag)	Der Kauf ist **nichtig** (von Anfang an ungültig) – auch bei kleinen Beträgen und auch mit Taschengeld. **Ausnahme Botengang:** Das Kind kauft im Auftrag der Eltern ein.
GELB · beschränkt geschäftsfähig	Jugendliche **ab 7 bis 17 Jahre** (vom 7. bis zum 18. Geburtstag)	Der Kauf ist **schwebend unwirksam**, bis die Eltern zustimmen (Genehmigung). Sagen sie Nein, ist er von Anfang an ungültig.
GRÜN · voll geschäftsfähig	ab **18 Jahren**	Jeder Kauf ist **gültig**.

3. Wann darf ein beschränkt Geschäftsfähiger doch allein kaufen? (Buch S. 152)

Ausnahme	Beispiel
Taschengeldparagraf (§ 110 BGB): Der Jugendliche bezahlt **sofort und vollständig** mit Geld, das er **zur freien Verfügung** bekommen hat.	Die 14-jährige Lea kauft vom Taschengeld ein T-Shirt für 14,80 € und bezahlt bar. → gültig
nur ein rechtlicher Vorteil: Der Jugendliche bekommt etwas, ohne etwas zu müssen.	Der 9-jährige Moritz bekommt 50,00 € geschenkt. → gültig
Arbeitsverhältnis: Die Eltern haben erlaubt, dass er arbeitet.	Die 17-jährige Auszubildende Simone kauft eine Monatskarte für den Weg zum Betrieb. → gültig

Kein Taschengeldparagraf: **Ratenkauf**, **Handyvertrag**, **große Anschaffungen von Ersparnissen** (z. B. Smart-TV für 898,00 €). Dann sind die Eltern gefragt.

> **Merke:** Prüf-Reihenfolge: **1. Wie alt?** → Ampelfarbe. **2. Bei Gelb:** Stimmen die Eltern zu? Taschengeld, sofort bezahlt? Geschenk? **3. Ergebnis** in einem Wort: gültig · nichtig · schwebend unwirksam.

Aufgabe 3 Vorgemacht: eine Prüfungsaufgabe lösen

Die Aufgabe

In der Spielwarenabteilung kauft Frau Müller mit ihrer **sechsjährigen** Tochter Lara ein reduziertes Malbuch für 7,99 €. Entscheiden Sie, ob Lara das Malbuch auch **ohne ihre Mutter** kaufen dürfte! 1 Ja, weil sie den Kaufpreis von ihrem Taschengeld bezahlen kann. 2 Nein, weil sie geschäftsunfähig ist. 3 Nein, weil sie noch nicht rechtsfähig ist. 4 Ja, weil sie das Malbuch jederzeit umtauschen kann. 5 Nein, weil es sich um einen reduzierten Preis handelt. – Originalaufgabe der IHK, Sommer 2025, Aufgabe 14

Denkschritt	So gehe ich vor
1 Wie alt?	6 Jahre → unter 7 → **ROT, geschäftsunfähig**.
2 Falle erkennen	Antwort 1 lockt mit dem Taschengeld. Das gilt aber erst ab 7 Jahren. Antwort 3 ist falsch, denn rechtsfähig ist Lara seit ihrer Geburt.
3 Ankreuzen	**2** – Nein, weil sie geschäftsunfähig ist.
4 Prüfen	Passt die Begründung zur Ampelfarbe? Ja.

Aufgabe 4 Geführte Übung: Ampel-Check

Bestimme für jeden Fall die Ampelfarbe und das Ergebnis. Schreib in die letzte Spalte einen kurzen Grund.

Fall	Geschäftsfähigkeit	gültig · nichtig · schwebend unwirksam	Grund
Die 5-jährige Mila kauft vom Taschengeld einen Lolli für 0,50 €.			
Der 6-jährige Ben kauft mit Einkaufszettel und Geld seiner Mutter ein Brot.			
Die 13-jährige Ayla kauft von ihrem Taschengeld ein Buch für 12,90 € und bezahlt bar.			
Der 16-jährige Tim kauft ohne Wissen der Eltern eine Spielkonsole für 499,00 € auf Raten.			
Die 15-jährige Sara bekommt von ihrer Tante ein Fahrrad geschenkt.			
Der 18-jährige Noah kauft sich ein gebrauchtes Auto für 4.000,00 €.			

4.7 Tims Eltern (Fall 4) sagen am nächsten Tag: „Die Konsole bleibt!“ Was bedeutet das für den Kaufvertrag?

4.8 Erkläre einem Mitschüler in zwei Sätzen den Unterschied zwischen Rechtsfähigkeit und Geschäftsfähigkeit.

Aufgabe 5 Freie Übung: Fallkarten „Darf der das?“ (2 Leistungspunkte)

Zieht zu zweit vier Fallkarten. Entscheidet mit der Ampel und schreibt einen ganzen Satz mit Begründung – so, wie ihr es einer Kollegin an der Kasse erklären würdet.

Karte	Unsere Entscheidung mit Begründung

Aufgabe 6 Prüfungs-Check (6 Aufgaben · etwa 8 Minuten)

Originalaufgabe der IHK: Sommer 2025, 18 · Winter 2025/26, 6 und 7 · Sommer 2024, 6 · Winter 2023/24, 7 · Zwischenprüfung Frühjahr 2025, 22

6.1 Ordnen Sie zu, indem Sie die Kennziffern von 2 der insgesamt 7 Altersstufen in die Kästchen neben der Geschäftsfähigkeit eintragen!

1 Mit Vollendung der Geburt
2 Mit Vollendung des 7. Lebensjahres
3 Mit Vollendung des 12. Lebensjahres
4 Mit Vollendung des 14. Lebensjahres
5 Mit Vollendung des 16. Lebensjahres
6 Mit Vollendung des 18. Lebensjahres
7 Mit Vollendung des 21. Lebensjahres

Beginn der vollen Geschäftsfähigkeit	
Beginn der beschränkten Geschäftsfähigkeit	

6.2 Prüfen Sie, was unter dem Begriff „Geschäftsfähigkeit“ zu verstehen ist!

☐ 1 Die Fähigkeit, Geschäfte für andere rechtsverbindlich abzuschließen
☐ 2 Die Fähigkeit, ein Handelsgeschäft zu betreiben
☐ 3 Die Fähigkeit, die rechtliche Herrschaft über eine Sache zu erlangen
☐ 4 Die Fähigkeit, Träger von Rechten und Pflichten zu sein
☐ 5 Die Fähigkeit, Rechtsgeschäfte selbstständig und rechtswirksam vorzunehmen

6.3 Geben Sie an, welcher Sachverhalt zu Kaufverträgen zutreffend ist!

☐ 1 Kaufverträge, die im Rahmen des „Taschengeldparagrafen“ abgeschlossen werden, sind erst mit Zustimmung des gesetzlichen Vertreters gültig.
☐ 2 Im Rahmen des „Taschengeldparagrafen“ abgeschlossene Kaufverträge sind auch ohne Zustimmung des gesetzlichen Vertreters gültig.
☐ 3 Kaufverträge, die von beschränkt Geschäftsfähigen abgeschlossen werden, haben eine Widerrufsfrist von 6 Monaten.
☐ 4 Beschränkt Geschäftsfähige können nur mit Zustimmung des gesetzlichen Vertreters gültige Kaufverträge abschließen.
☐ 5 Kaufverträge, die im Rahmen des „Taschengeldparagrafen“ mit beschränkt Geschäftsfähigen abgeschlossen werden, sind von Anfang an nichtig.

6.4 Die 5-jährige Vanessa hat von ihrem Taschengeld eine Tafel Schokolade gekauft. Entscheiden Sie, ob der Kaufvertrag rechtskräftig ist!

- ☐ 1 Nein, weil Vanessa geschäftsunfähig ist
- ☐ 2 Nein, weil Vanessa nicht rechtsfähig ist
- ☐ 3 Nein, weil Vanessa beschränkt geschäftsfähig ist
- ☐ 4 Ja, weil Vanessa beschränkt geschäftsfähig ist und die Schokolade von ihrem Taschengeld gekauft hat
- ☐ 5 Nein, weil Vanessa beschränkt geschäftsfähig ist und keine Zustimmung der Erziehungsberechtigten vorliegt

6.5 Der 16-jährige Alexander kauft ohne Zustimmung seiner Eltern von seinen Ersparnissen gegen Barzahlung ein Smart-TV für 898,00 €. Als die Eltern aus dem Urlaub zurückkehren, verlangen sie die Rücknahme. Welcher Sachverhalt ist zutreffend?

- ☐ 1 Der Kaufvertrag ist rechtmäßig zustande gekommen, da es sich um einen Barkauf handelt.
- ☐ 2 Die Eltern hätten innerhalb von 8 Tagen ab Kaufdatum schriftlich widersprechen müssen.
- ☐ 3 Da das Gerät schon Gebrauchsspuren aufweist, ist die Rücknahme nicht mehr möglich.
- ☐ 4 Der Kaufvertrag ist rechtmäßig zustande gekommen, da das Gerät vom ersparten Geld gekauft wurde.
- ☐ 5 Die Eltern können die Rücknahme verlangen, da der Vertrag bis zu deren Ablehnung schwebend unwirksam war.

6.6 Simone (17) ist Auszubildende. Geben Sie an, in welchem Fall **kein** gültiger Vertrag zustande kommt!

- ☐ 1 Simone kauft auf Anweisung des Abteilungsleiters Büromaterial für ihren Betrieb.
- ☐ 2 Simone eröffnet mit Einverständnis ihrer Eltern ein Konto für die Ausbildungsvergütung.
- ☐ 3 Simone bestellt von ihrem Taschengeld im Internet Fachliteratur für 25,00 € und bezahlt sofort.
- ☐ 4 Simone kauft für den Weg zum Ausbildungsbetrieb eine Monatskarte.
- ☐ 5 Simone schließt ohne Wissen der Eltern einen Ratenkaufvertrag über einen Computer für die private Nutzung ab.

Aufgabe 7 Für Profis

Für Profis

7.1 Die IHK sieht den T-Shirt-Kauf der 14-jährigen Lea (14,80 € vom Taschengeld) als gültig an, den Smart-TV-Kauf von Alexander (898,00 € von Ersparnissen, 6.5) aber nicht. **Vergleichen** Sie beide Fälle und **begründen** Sie den Unterschied.

7.2 Sie arbeiten an der Kasse. Ein etwa 12-jähriges Mädchen möchte einen Kopfhörer für 129,00 € bar bezahlen. **Beurteilen** Sie, wie Sie sich verhalten, und **formulieren** Sie Ihre Ansprache in wörtlicher Rede.

Aufgabe 8 Schätzen, testen, eintragen

Wie viele der 16 Punkte schaffst du im Selbsttest? Übertrage die Punkte ins Punktekonto und kreuze in der Kann-Liste die Ampel „nachher“ an.

Meine Schätzung	Mein Ergebnis	Differenz	Leistungspunkte (max. 2)